

形式()
內容()
札

札仰嚴催趕造迅將歷任內案犯若干
起先行造具清冊專責送司嗣後務為
按季預期詳送毋再稍延

文	件	號	碼
31204	II	5	

文	件	種	類
✓	抄本	正本	內稿

分	類

欽

命按察使銜二品頂戴分巡台澎兵備道兼提督學政音德本巴圖魯加十級
錄十次劉

札飭事光緒九年正月十九日准

臬司移開案奉

前撫部院岑 札開前據該署司詳送國清等七縣造具命盜搶竊等案未獲

各逃犯清冊請分咨等由到院當經本部院照案分咨飭緝並批司飭催各在

案查命盜搶竊各逃犯均屬緊要亟應飭屬嚴密設法緝拿未便遽聽遠颺惟

現在分咨飭緝季期早逾尚未據辦迭著一面由司遴委幹員前往催造仍由

司彙齊確核詳咨毋再任延切切等因當經前司查明開摺詳奉

前撫憲批查摺內僅據仙遊等六縣造冊到司其餘各營縣任催不造是屬玩

延仰即委員趕緊馳往守催仍將委員銜名具報毋延切切此繳摺存等因奉

此復經前司報明委員馳往守催暨移飭嚴催趕辦各在案。查各屬命盜搶竊等案均屬緊要自應飭令各營縣上緊設法拿辦並按季造冊二十六本送司於季底彙冊分別詳咨各省以期速獲乃節次檄要交催各營縣均視為具文造送僅止十之一二以致司中無憑彙詳是屬不成事體若不嚴行催造案犯暨既查無弋獲重案亦無從查考。茲奉憲催嚴切應再由司遴選幹員分往各營縣守催造送俾各屬有所儆惕惟臺灣遠隔重洋應請貴道就近委員馳往台灣台北二府所屬守催趕造以期迅速而免往返除呈報兩院憲並咨藩司查照暨分別移飭趕辦外合就移知請煩查照希即就近遴選幹員馳日分赴台灣台北二府屬各營縣嚴催趕造迅將歷任內案犯若干起先行催造其上年冬季分清冊二十六本專責送司嗣後務當按季預期詳送以憑彙核詳咨。仍將一月內獲辦幾起或無緝獲於下月初旬稟報一次。如有報案最多犯無一獲之員定即分別叅辦。此係要件疊奉院憲批檄行司飭要趕辦。倘該營縣如再玩延希將該管官揭請記過撤恭並提經解完不貸。幸勿任延。仍祈將委員銜名備文移查等由。到道准此查此案前准集司來移業經通行臺灣台北西府各縣遵照並在札要該員馳趕守催在案。茲復准前由除再通飭各府縣遵照辦外合再札飭札到該員立即遵照先今指飭速即馳赴台北府屬之淡新宜三邑會同各該營縣飭令該管

31204-522

承胥照現領冊式，趕造清冊，交由該委員廣送赴轅，以憑彙核造送，毋再
稍任遲延。火速，特札。

光緒九年正月

廿八日
札

欽
 加三品銜、台北府正堂、加一級、隨帶加八級、紀錄四次、陳
 札飭事。光緒九年四月初十日奉
 果憲張 札開竊查定例、州縣官承審尋常命案、統限六個月完結、盜案及斬
 絞立決命案、並一切搶竊雜案、統限四個月完結、俱以人犯到案之日起限。如
 扣四個月限者、州縣限兩個月解府州、府州限二十日解司、司限二十日解
 督撫、督撫限二十日咨題。扣六個月限者、州縣限三個月解府州、府
 州限一個月解督撫、督撫限一個月咨題。若州縣官、府
 州限一個月解司、司限一個月解督撫、督撫限一個月咨題。若州縣官、府
 扣至初恭分限三個月、兩個月之外、尚有遲延、逾限不及一月者、罰俸
 三個月、一個月以上、罰俸一年。又承審二案限期、即於初恭屆滿之日起、再限
 四個月完結。州縣限兩個月解府州、府州限二十日解司、司限二十日解
 督撫、督撫限二十日咨題。如再逾分限不結、係何官遲延、督撫即將何官
 易結不結之處、查參革職。又州縣官有於二案分限以內完結者、係初恭統限
 四個月之案、併計已在五個月以上、係初恭統限六個月之案、併計已在七

形式) 札
 內容) 仰即以後拿獲命盜等案人犯、均應查照
 定例、依限審解、未能按限力結者、將緣由請
 咨展限、勿違延。
 詳請

碼 號 件 文
 31204 正
 8

類 種 件 文
 抄 正 內
 本 本 稿

類 分

七月以上。均降一級留任。又卑幼擅殺期、功尊長屬下人毆傷本管官妻妾
 毆死本夫、奴婢毆殺家長及殺死三、四命之案，承審限期應遵照兩月限
 期辦理。其餘有同期、功尊長等案，而並非例內所指擅殺謀死等情者，分別情
 節，照各項命案六個月、四個月期限辦理。又原向官於未經招解以前離任，接
 審官亦未招解，原向官即行回任者，其承審限期並遞延月日，均應前後合計。
 如原向官回任後，業經接審官招解，或原向官先已招解，經上司駁令復
 審者，其承審日期，不准併計，亦不准另扣。如有遞延，各按前後遞延月日，分計
 議處。若駁審時，並非原審招解之員，准其予限一個月。又承審官未及一月離
 任者，接審官准其另起審限，一月以上離任者，准其扣限一個月。初案逾分
 限離任，准其扣半加展。初案統限外離任者，無論應限六個月、四個月事件，
 俱另扣統限四個月審結。又承審命盜等案，如必須同提人証者，務於承審限
 內切實聲明，由督撫照例咨展。如分限內並未咨展，而承審逾限者，仍照例分
 別初案、二案議處各等語。是承審處分甚厚，所以杜積壓而免稽延也。溯查從
 前各州縣獲犯到案，間有犯狡展或屍親事主刁健，未能依限完結，必須拘
 傳餘犯、人証覈訊，方可定案者，往往於招解文內聲請通融勾扣。現在節奉部
 咨，所有以前提府及委審之案，均行咨飭，並飭查取遞延職名恭摺已奉
 院憲於現在
 題咨各案文內聲明，飭取遞延職名，另行請咨，嗣後斷難再准融扣。亟應申明
 例章，俾知儆惕，免蹈從前積習。應即通飭各府州縣，以後拿獲命盜等案人
 犯，均應查照定例，依限審解。倘有犯狡展或屍親事主刁健，未能按限辦

結必須查傳餘犯見証，質訊明確，方能定案者，務於承審分限以內將寔在末
能依限審結緣由詳請咨展。如未詳咨展限，即於招解文內聲叙，何在遞延職
名開報，由本司查明，隨案附奏。其以前業經獲犯，訊認尚未招解之案，審限已
逾，亦一律開報遞延職名，不得再請通融勻扣。倘各州縣因明定章程，遇有審
限遞延之案，淹禁不解，並即由司查明奏辦，以儆玩愒。除詳報
兩院憲，並分飭各府州遞照外，合亟通飭。為此仰府官吏立即轉飭所屬，一併
遞照辦理，慎勿違延，自干吏議。凜之，速。此札等因。奉此，除分行外，合就札
飭。為此仰縣官吏立即遞照
憲札辦理，慎勿違延，致干吏議。凜之，切。此札。

光緒九年四月

(台北府印)

廿九

日

九年四月廿九日奉

形式
()
內容
()

札仰嗣後審辦命盜等案如有因題咨者務當依限按批詳辦不得牽請外結以符定例

文 件 號 碼

31204II

12

文 件 種 類

✓

內 稿
正 本
抄 本

分 類

札新
竹縣

札新
竹縣

欽

加三品銜臺北府正堂加一級隨帶加八級紀錄四次陳

為

札飭事本年八月初四日奉

果憲解
札開奉

總督部堂何批據南平縣通稟押加蕭木弟供情翻異通照清理章程變通

酌擬請示緣由奉批仰福建按察司查核飭遵至近來各屬詳稟動以審限久

逾恐干部詰不能辦理為詞非因定案即請外結以私誣形諸公牘殊屬不成

體制該司並即核明通飭遵照仍錄報

撫部院暨候批示繳又奉

巡撫部院張批蕭木弟既係積慣訟棍亟應從嚴懲辦未便稍涉輕縱仰按

察司核明飭遵仍候

督部堂批示繳各等因奉此并據縣稟到司查該犯蕭木弟先由本任延平府

知府張守國正訪係著名訟棍當經拿獲訊據供認屢次唆訟不諱取具辜結

通票業奉批司轉飭傳集各人証研訊明確按擬解辦在案無如該縣一味宕延並不傳集確訊按擬解辦率請監候待質羈繫了事寔屬紕繆已極應即由該管知府轉行申飭近接各屬詳稟每於命盜等案人犯其始則相率因循延不審辦迨經行文催解則動以審限久逾恐干部詰為詞率請通融外結即非有心懸宕亦屬不成政体自應恪遵憲批通飭各廳縣嗣後審辦命盜等案如有因咨者務當依限按擬評辦不得率請外結以符定例如再有私結形諸公牘者即由司酌核評考以崇體制除報明兩院憲暨通飭遵照外合就飭行為此札仰該府立即轉飭所屬各縣一體遵照毋違此札等因奉此合就札飭為此仰縣官更即便一體遵照辦理毋違切切此札

光緒九年八月

（合府之印）

廿三日札

九年八月廿七日奉

札

文 件 號 碼

31204 II

13

文 件 種 類

	✓	
抄 本	正 本	內 稿

類 分

札
新
竹
縣

札
新
竹
縣

欽

加三品銜臺北府正堂加一級隨帶加八級紀錄四次陳

馬

果憲
解

札
開
奉

撫憲面諭同省各屬積年報獲命盜等案人犯每以審限久逾恐干吏議為詞

延擱不辦以致案犯日久羈禁永無出獄之期本部院擬即会同

督部堂將光緒九年正月以前未結案件

請免扣審限第恐錮習已深於具

後仍一味延宕，結案寥寥，應予限兩月以奉文之日為始，並扣除招解

程限
將積年命盜各案有関

咨、久逾審限者、速行審擬、解勘其中能作速審解者、若干起、未能速結尚須拘

傳犯証實審者若干起先于十日內錄叙簡明案由詳報院司查核其餘審

案件，應覆者即行詳覆，應解者即行招解，不得稍有宕延，致逾審限，以冀庶獄。

漸清挽回積習。倘敢仍前玩視，定即擇尤嚴參，為玩視命盜重案者戒。仍飭
 將奉文日期，先行專文具報備查等因。奉此，本署司遵查各屬詳報新舊
 命盜等案，已獲犯而並未招解者，積有數百案之多。推原竟委，其間有
 因審限久逾，恐貽嚴譴，頻年羈禁，疊催不解者；有因犯由前任報獲，接任官
 顧惜解費，不為復審招解者；有因初審未確，招解在先，發回復審，延擱不解
 者；有因犯已解者，由獄局審辦，因情罪未符，節次詳查，延不復辦，以致懸
 宕莫結者。此次清理庶獄，該州縣等，始以審限久逾，不按事例之可否，率
 請通融擬結，比調案卷查核，仍應照例擬解者，十居八九。故雖有清理之名，
 而無清理之實，甚復相率觀望，欲待
 准免扣審限後，始行招解者，種種延擱，因循言之，寔堪痛恨。因思該州縣等，如
 果於獲犯後，認真研審，至招解時，情罪相符，則無案不可擬結，何致有解審
 翻供及發回審辦之舉。若以審限為憂，則何如悉心研究，依限招解，俾有罪者
 依期的決，承審者又何有嚴譴可干。至若獄局督辦提調各員，干發審重大
 案件，或犯供疊訊不承，或罪名出入迥異，亦不得束之高閣，任意耽延，儘可照
 章詳請札調勘審招解之原向官，晉有審辦。如勘審招解之員，業已離任，及
 續任他缺者，在仍以勘審之員為原向官，詳請撤調晉者，隨同審明詳解，所遺
 員缺，均由該管府州就近委員代理，為草率定讞者，如僅須詳查要辦者，在
 飭由現任之員查明詳報，庶幾責有攸歸，免致互相推諉。該獄局各員，何復瞻
 徇情面，憚而不為現奉
 憲諭森嚴，本署司有提刑察吏之責，固當引以自愧，地方牧令尤宜激發天良，

將歷年羈禁罪因遵照

憲足限期分別易結難結錄敘簡明案由先行詳報

院憲暨司中查致仍將易結者于定限內按擬招解難結者設法拘傳犯証接

贖^三交擬解勘其餘現審案件應要者即行詳報應解者即行招解勿得觀望遷

延有羅叅咎倘敢視同具文不辦不復則是有心淹禁不知自愛本署司惟有

怡遵

憲諭擇尤照例揭叅以儆現惕斷不姑寬除稟報

兩院憲並咨

藩司查照外合行通飭為此札仰該府立即遵照限文到即日內移飭所屬

一體遵照辦理毋任延宕延擱切切此札等因奉此除分行外合就札飭

為此仰縣官吏立即遵照

憲札事理認真遵辦毋稍違延切切特札

(分府印)

光緒九年八月

廿三

日札

九年八月廿七日奉

(三贖字似係「續」之誤)

奏

為詳請具

抄奏

形式
內容

抄奏

自九年九月起責令將累歲所積之案

限期趕緊審結通延外分准免至九年九月以後之案仍遵照例定審限設批解勘

文 件 號 碼

31204II

17

文 件 種 類

✓

抄

本

正

本

內

稿

分 類

事竊查閩省民俗刁悍訟獄繁興命盜等案隨辦隨積累日不無淹滯要亦漸
 積使然現已由司戾加考察委員分往各屬會同地方官次第清理辦結者
 已復不少唯積案中有一案題咨之批罪人犯現尚未結者或因供詞狡展跡
 未明或因先認後翻如刑不吐或因証佐遠出結實難以定期或因解府解省
 犯供預翻與夫情罪未合疑實滋多分別駁審答回轉難向其端緒或因旁無
 証佐由屍親事主指獲之犯疊審累不承招釋未向辦不可或因屍親事主利
 慾薰心不以償命獲盜為務而轉以索財圖產為先非特于未款之正盜正兇
 皆含而不控即已獲成招之正兇正盜亦反指為所拿未確才告不已甚有怨
 壑已盈平所皆先盜買囑曠業遊惰之徒到官頂認吐其食餘贍其妻子而得
 賄頂替者又竟至折首而不悔承湫稍或不慎罪名出入堪虞種種難結情形
 其弊悉由於此而承審接審委員凡遇前項案件驟難審出案情迨至獄
 成而多例限久逾莫從扣展即其間要審次數稍多者亦皆由案情煩重犯供
 疊翻不敢率定爰書並呈批叙情弊而

部中乃疑為未確，詰責頻加，遂致成讞者，惟罹戾謫，瞻願還回。其甘心任過而不悔，解勘者，實鮮罪犯。因之，久羈其情，尤堪惻。本署司酌度，批將前項難結案件，責令承辦者，趕緊清理。惟查各原情形，欲使因循，久滯之犯，必得稍事變通，寬其既往，乃能責其將來。應請將光緒九年九月以前遲延有因案件，援照前撫憲丁于三年間清理積贖，奏准免扣審限成案，一律請免予扣限。仍自九年九月起，責令將累年所積之案，限於一年內，趕緊審理完結。歷任遲延處分，概准寬免。俾承辦者，皆爭自濯磨，無瞻顧審限難扣之虞。至九年九月以後之案，仍遵照例定審限，認批解勘。如有實在難結情形，隨時評請咨展。倘不先聲請展限，而任意積案，托故遲延者，即將承審各員，據實從嚴審處，以儆疲玩，而挽積習。是否，有司理合具文評請，憲台察核。奏實為公便。